

1500771-66.2020.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ambas as fases, disse que tomou ciência do furto no dia seguinte, verificou as imagens da câmera e constatou que se tratava de Jefferson, já conhecido dos meios policiais. Localizou o acusado, que confessou a prática do furto e entregou a caixa de som (fls. 07 e 139/140).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500771-66.2020.8.26.0077 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500771-66.2020.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2074016/2020 - DEL.POL.BIRIGUI, 6742294 - DEL.POL.BIRIGUI, 754/20/309 - DEL.POL.BIRIGUI, 2074016 - DEL.POL.BIRIGUI, 754/20/309 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ROSA CASTELÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500771-66.2020.8.26.0077 (Controle nº 673/2020)

VISTOS.

JEFFERSON ROSA CASTELÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 de fevereiro de 2020, à Rua Bento da Cruz, nº. 409, Centro, nesta cidade e comarca de Birigui,

subtraiu para si uma caixa amplificadora de som, pertencente à Farmácia Ultra Popular.

Recebida a denúncia em 10 de setembro de 2020 (fl. 78), o acusado foi regularmente citado (fl. 93) e apresentou defesa escrita (fls. 98/101).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações do representante da empresa vítima e tomado o depoimento de 01 (uma) testemunha arrolada em comum, sobrevivendo, ao final, interrogatório do acusado (fls. 139/140).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 145/147).

A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a fixação da pena no mínimo legal; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 150/155).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a caracterizar o delito de furto simples (artigo 155, caput, do CP).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: a portaria de fl. 03; o boletim de ocorrência acostado às fls. 04/07; auto de exibição e apreensão fl. 08; entrega do objeto fl. 09; o auto de avaliação fl. 31; o relatório de investigação fls. 11/13; o relatório policial de fls. 56; as declarações da vítima; os depoimentos da testemunha; e a confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal.

O acusado, em ambas as fases da persecução penal, confessou a autoria do crime, dizendo viu uma caixa de som na frente da farmácia, não viu nenhum funcionário, pegou e levou embora. Disse que pretendia vender a caixa de som para pagar dívidas de drogas, pois é usuário de crack (fls. 10 e 139/140).

Como se vê, o réu confessou a prática do crime de furto.

A confissão livre e espontânea prestada no processo, na fase judicial, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, o representante da empresa vítima, Alexandro Vieira Lima, ouvido na delegacia e em juízo, relatou que furtaram a caixa de som que estava na frente da farmácia, registrou a ocorrência e forneceu as imagens das câmeras para polícia, que identificou o furtador e restituiu a caixa de som ao estabelecimento (fl. 23 e 139/140).

Nos delitos de furto, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, sobretudo quando harmoniosa e coincidente com o conjunto probatório, as quais foram, no caso, corroboradas pelos demais elementos de prova colhidos na instrução.

Por sua vez, a testemunha Wesley Ricardo Coalhato, Policial Militar, ouvido em ambas as fases, disse que tomou ciência do furto no dia seguinte, verificou as imagens da câmera e constatou que se tratava de Jefferson, já conhecido dos meios policiais. Localizou o acusado, que confessou a prática do furto e entregou a caixa de som (fls. 07 e 139/140).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

De outra parte, a defesa não trouxe aos autos elementos que evidenciassem interesse

da vítima e da testemunha em imputar falsamente ao acusado a prática de conduta definida como crime.

Ademais, mesmo que tenha ocorrido a devolução do objeto e não tenha a vítima sofrido desfalque em seu patrimônio, isso ocorreu em razão da pronta ação do policial militar, que identificou e localizou o acusado depois da inversão da posse do objeto subtraído. Evidente, pois, a caracterização do delito de furto, na forma consumada. Lembro, outrossim, que o artigo 155, em nenhum momento, exige, para a tipificação do delito de furto, o efetivo desfalque no patrimônio da vítima. Em outros termos, praticada a subtração, se a coisa for recuperada pela vítima, tal fato não afasta a responsabilidade penal do agente.

Não se pode olvidar de que o acusado foi surpreendido na posse do objeto. A apreensão de bens em poder do agente inverte o ônus da prova, de forma que deveria o acusado justificá-la, de maneira inequívoca, mas assim não procedeu, pelo contrário, o acusado confessou a ação delituosa.

Assim, além da robusta prova oral colhida na instrução, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Lembre-se que o furto é delito, em regra, dependente de clandestinidade, por isso, a prova não é das contundentes, vistosas, bastando a apreciação adequada de elementos formadores da convicção e aptos a embasar um édito condenatório.

Sendo assim, não resta dúvida de que, no dia, horário e local indicados na denúncia, o réu subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em subtraiu para si uma caixa amplificadora de som, pertencente à Farmácia Ultra Popular.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a prática do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta péssimos antecedentes (fls. 157-158 – Proc. nº 1500335-81.2020.8.26.0603; fl. 158 – Proc. nº 1501176-13.2019.8.26.0603; e fl. 159 – Proc. nº 1503046-22.2019.8.26.0077), razão pela qual as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são favoráveis. Logo, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), em razão dos péssimos antecedentes, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fl. 156, Proc. nº 0001852-06.2017.8.26.0603), no entanto, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, que também fica reconhecida, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar apelação interposta em ação penal que tramitou por este Juízo, decidiu sobre o acerto da referida compensação e a manteve, conforme parte voto que segue:

“... Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 59/69) e a atenuante da confissão foram compensadas, de modo que as reprimendas permaneceram nos patamares iniciais de quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa” (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.282738-3, Comarca de Birigui, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 25.02.2010, v.u.).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de aplicação do instituto do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), porque o réu é reincidente em crime doloso, o que afasta de vez a aplicação do benefício.

Torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Levando em conta, de um lado, a quantidade da pena ora aplicada e de outro, o fato de o réu ser reincidente e ostentar péssimos antecedentes em crimes de furto, entendo que o regime de cumprimento da reprimenda corporal deve ser o semiaberto. O acusado poderá continuar a responder ao processo em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução e não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JEFFERSON ROSA CASTELÃO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que, sendo o réu reincidente em crime doloso e portador de péssimos antecedentes criminais, não preenche os requisitos legais à sua concessão, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

O acusado poderá continuar a responder ao processo em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução e não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias, sob pena de extração de certidão para inscrição na dívida ativa e remessa para Procuradoria Geral do Estado. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento, decorrido o prazo de 60 dias, expeça-se certidão para inscrição em dívida ativa e efetue a sua remessa para Procuradoria Geral do Estado, nos termos do artigo 1098, §3º das NSCGJ.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA